

מסורת הש"ס

(א) [שנת סו,] (ג) [שס], (א) [נקמן מת,] (ד) [לעיל לג:], (ו) [סנהדרין פ,] (ז) [לעיל מה,] (ח) [מכונות פת,] (ט) [נקמן מת:], (י) [מכונות פת,] (יט) [ג"כ לג: לעיל לג:], (י') [סנהדרין כד:], (כ) [נע"פ מוס' ג"כ בל, ד"ה הוה],

תורה אור השלם

1. שבעת יי תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו במלאכת רעהו וְלָקַח בְּעֵלְיוֹ וְלֹא יִשְׁלַח: שמות כב י

הגהות הב"ח

(ה) רש"י ד"ה כנר וכו' דמשהע שמת: (ג) תוס' ד"ה מתוך וכו' אותה ששיי שבועה משלם התנענע מימה:

רבינו חננאל

וראכל, או שאכלתי ולא אכל היה הוא כחשוד על שבועת כפירת ממון ושבע שכנגדו ונטול: אם היה משחק בקוביא ומלוה ברביית כר, אסיקנא תנא חשוד בשבועות ומלוה ברביית פסולי דאורייתא, וקתני גמי מפריחי יונים וסחורי שביעית פסולי דרבנן: ירושלמי החשוד על השבועה מאימתי מקבלין אותו משיבאו לב"ד שאין מכירין אותו וראמר להן חשוד אני: הוי שניהן החרוב והתנבצ חשודין אמר רב נחמן ר' יוסי אומר יחלוקו, ועבד רב נחמן עובדא כר, יוסי דאמר יחלוקו: הוי חשוד שבועה למקומה: ירושלמי רבי הושעיה אמר קמי רבי בשם רבנן דתמן חזרה שבועה לבעלי ממה דחשיב ולא יכיל למישתבע ליה קום שלם לי: אמר ר' אמי רבוחינו שבבבל ומאן נינהו רב ושמואל אמרי חזרה שבועה לסיני, כדחצי' למתניתין, האי דתנן וכן היתומים לא יפרעו אלא בשבועה, רב ושמואל בשבועה ואח"כ יפרע מקן, רבוחינו שבא"י ומאן אינון ר' אבא אמרו חזרה שבועה למחוייב לה, ואינו יכול לישבע משלם, דההוא גברא דחטף נסכא מחבריה גברא לקמיה דר' אמי והוה ר' אבא יתיב קמיה אייתר חד שהדא דחטפה מיניה א"ל אין חטפי ודידי חטפי, א"ר אמי היכי לדידינו דיתי להאי דינא גימא ליה שלים ליכא שהדי דחטפה ליפטר הא איכא חד שהדא דחטפה גיחייביה שבועה כיון דבחיטפה משהיר עליה והוא אינו [מכחישון] אלא

וכל דדמי ליה, כל שבועה לשעבר: **משחק בקוביא**, גזלן דרבנן הוא דלחמירין י' אסמכתא לא קניא אצל מדאורייתא לאו גזלן הוא: **היכי סנן**, ר' יוסי אומר יחלוקו או ר' מאיר אומר יחלוקו: **לסיני**, לשבועת הר סיני שהשביע הקב"ה את ישראל על לא תגזול והוא יפרע מן הכופר ממון לחזירו אצל צ"ד אין נוקקין לא לשבועה ולא לפרעון: **למחויב לה**, על זה שהודה במקל'ת וכיון שאינו יכול לישבע שהרי חשוד הוא ישלם: וכן **היתומים כו'**, מתני' היא צפירקין: **אי נימא מן הלוה**, אם הוצילו שטר עליו לא יפרעו אלא בשבועת יורשין המפורש בזמננתו שבועה שלא פקדנו אצל כו': לא שנו, דבשבועה מיהת יפרעו יתמי מלוה שהוצילו שטר על יתמי לוח: **כנר נחמייז מלוה לבני לוח שבועה**, (ה) משעה שמת לוח אין לו למלוה ליפרע מן היתומים אלא ב**שבועה דק"ל** [גיטין לג:] אין נפרעין מן היתומים אלא בשבועה: ואין אדם מוריש, לבניו ממון שהוא מחויב עליו שבועה אלמא הוציל והוא מחויב שבועה שלא המקבלתי חוב זה ויתומין אין יכולין לישבע כן אלא שלא פקדנו אצל ואין זו השבועה המוטלת על צדיקה וגם יתמי לוח אין יכולין לישבע שפרעו צדיקן קאמר רב ושמואל שלא יפרעו, אלמא המחויב שבועה ואין יכולין לישבע לא זה ולא זה סבירא לרב ושמואל חזרה שבועה לסיני ואין כאן לא שבועה ולא פרעון: **לשלם**, דהא מודה דחטף ולא כל הימנו של כל חוטף לומר שלי חטפתי: **לינא פרי סדי**, ומיגו דאי צעי למימר לא חטפי מהימן גמי למימר דידי חטפי: **לפטריה**, משום האי מיגו: **איכא חד סהדא**, ואי אמר לא חטפתי הוה צעי לאשתכונעו להכחיש את העד: **לישבעה**, את השבועה שהעד מחייבו אינו יכול דהא מודה דחטף והעד מחייבו לישבע שלא חטף וגבי הך שבועה הוא פסול כגזלן אצל כל שבועות, והא ליכא למימר לישתבע דדידיה חטף שאין זו שבועה המוטלת עליו: **צין שניסם**, אם בעלי הדין קיימין: **מה לי הוא ומה לי אצוה**, מאחר שהוא טוען טענת צרי למה אינו יכול לישבע:

לית ליה ימה לי הוא ומה לי

כל הגשבעין פרק שביעי שבועות

הלכתא מאי א"ל ר' ידענא, והא דלמרי' בסמוך עבד רב נחמן עובדא יחלוקו זה היה אח"כ והא דפריך מינה לקמן אם

אתא אלמא מספקא ליה והא רב נחמן כו' ידע הש"ס דכי אמר אם

אתא כבר עבד עובדא: **הוה יתיב ר' אבא קמיה**, משמע שהיה

"ובל דדמי ליה: היה אחד מהן משחק בקוביא: הא תו למה לי תנא פסולא דאוריית' וקתני פסולא דרבנן: היו שניהן חשודין: א"ל רבא לרב נחמן ^(א)היכי תנן א"ל לא ידענא ^(ב)הלכתא מאי א"ל לא ידענא איתמר אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן ר' יוסי אומר יחלוקו וכן תני רב זביד בר אושעיא ר' יוסי אומר יחלוקו איכא דאמרי תני רב זביד א"ר אושעיא ר' יוסי אומר יחלוקו ^(ג)אמר רב יוסף בר מניומי עבד רב נחמן עובדא יחלוקו: חזרה שבועה למקומה: להיכן חזרה א"ר אמי רבותינו שבבבל אמרו חזרה שבועה לסיני רבותינו שבארץ ישראל אמרו ^(ד)חזרה שבועה למחויב לה אמר רב פפא ^(ה)רבותינו שבבבל רב ושמואל רבותינו שבארץ ישראל ר' אבא רבותינו שבבבל רב ושמואל ^(ו)דתנן וכן היתומין לא יפרעו אלא בשבועה ^(ז)והיונן בה ממאן אילימא מלוה אבוהון שקיל בלא שבועה ואינהו בשבועה אלא ^(ח)הכי קאמר ^(ט)וכן היתומין מן היתומין לא יפרעו אלא בשבועה ורב ושמואל דאמרי תרווייהו י"לא שנו אלא שמת מלוה בחיי לוח אבל מת לוח בחיי מלוה כבר נתחייב מלוה לבני לוח שבועה ואין אדם מוריש שבועה לבניו רבותינו שבארץ ישראל רבי אבא ^(י)דההוא גברא דחטף נסכא מחבריה אתא לקמיה דרב אמי יתיב ר' אבא קמיה אייתי חד סהדא דמחטף חטפא מיניה א"ל אין חטפי ודידי חטפי א"ר אמי היכי לדידינו דיניי להאי דינא גימא ליה זיל שלים ליכא תרי סהדי נפטריה איכא חד סהדא גימא ליה זיל אישתבע כיון דאמר מיחטף חטפי הוה ליה כגזלן א"ל ר' אבא הוה מחויב שבועה ואין יכול לישבע וכל המחויב שבועה ואינו יכול לישבע משלם אמר רבא כוותיה דרבי אבא מסתברא דתני רבי אמי ^(י)שבועת ה' תהיה בין שניהם ו'לא בין הירושין היכי דמי אילימא דאמר ליה מנה לאבא ביד אביך ואמר ליה חמשין אית ליה וחמשין לאבא ביד אביך חמשין ידענא וחמשין לא ידענא אי

מו.

הלכתא מאי א"ל ר' ידענא, והא דלמרי' בסמוך עבד רב נחמן עובדא יחלוקו זה היה אח"כ והא דפריך מינה לקמן אם אתא אלמא מספקא ליה והא רב נחמן כו' ידע הש"ס דכי אמר אם אתא כבר עבד עובדא: **הוה יתיב ר' אבא קמיה**, משמע שהיה תלמידו והא דקרי ליה לעיל ר' אמי רבוחינו הכי גמי מלינו צפרק צבית (שבת דף קמו:) שקרא רב רבוחינו לרב כהנא ורב אסי שהיו תלמידיו אצל קשה מפרק אלו מליאות (ב"מ דף קד ב:) דר' אמי אשכח פרגיות שחוטות בין טבירא לנפורי אתא לקמיה דר' אבא אמר ליה זיל שקול לנפךך אלמא לא היה רבי אבא תלמידו ולספרים דגרסי אתא לקמיה דר' אסי ניחא טפי דאע"ג דר' אמי היה יותר גדול מרבי אסי צכלל מקום מזכיר ר' אמי קודם ר' אסי וקהניקין (גיטין דף קד ב:) גמרא דהמטמאה והמדמעת והמנכך אמרינן ההוא דאתא לקמיה דר' אמי א"ל ר' אסי רבי אתה אומר כן מכל מקום היה חזירו והיה רבי אמי צא ליטול ענה ממנו ועוד י"ל דלאחר זמן היה ר' אמי ראש והיו צאים הדיינין לפניו: **כיון דאמר חטפי הוה ליה בגזלן**, פירש' צחוקת הצמים (ב"ב דף לג:): **בתוך שאינו יבוא לישבע משלם**, דוקא בחשוד שלא יפקיעו ממנו ממנו ותקנו להפך שבועה אצל הכא וצחמשים לא ידענא משלם וה"נ צממני' כיון שמוטל' על יתומין שבועת צדיקה ואין יכולין לישבע משלמין בני הלוה דלא שגא מחויב המוצע שבועה ולא שגא מחויב הנתבע שבועה ואין יכול לישבע (ט) אותה שחייב אותו משלם התנענע מימה דמשמע הכא רב נחמן דעבד עובדא יחלוקו כר' יוסי דלית ליה דר' אבא וקשה לר"י דצפרק השואל (ב"מ דף לו: וס) אמרי' אמתני' דשואל את הפרה שאלה חזי יוס כו' לימא תיהוי תיציבתא דר' יוחנן ורב נחמן דלמרי תרווייהו מנה לי צידך והלה אומר איני יודע פטור ומשני כגון שיש עסק שבועה ציניהן כדריבא דלמר רבא מנה לי צידך והלה אומר אין לך צדי אלא חמשים וחמשים איני יודע מתוך שאינו יכול לישבע משלם והיינו כר' אבא וי"ל דרב נחמן ודאי לית ליה דר' אבא אלא דמוקי ממני' דהשואל (ס) כר' מאיר וכמו שמפרש רבי אבא מילתיה דר' מאיר ואיהו סבר כר' יוסי והשתא גמי ניחא הא דלא מוכח צפרק קמא

דככותות (דף יב: וס) דהא רב יהודה דלמר מנה לי צידך והלה אומר איני יודע חיי' דשמואל היא דהא לא מני מוקמי ממני' דהשואל כגון שיש עסק שבועה ציניהן וכדריבא דהא פליג הכא אדר' אבא והשתא ניחא דשמואל מוקי ממניתין כתנא דבסמוך ומסייע ליה לדר' אבא מיהו סבר כר' שמעון צר' טרפון דדריש לקרא למילתא אחריית ופליג אדר' אבא ע"ק לר"י דצחוקת הצמים (ב"ב דף לג: וס) משמע דהלכה כר' אבא דקאמר סבירו רבנן קמיה דאביי למימר היינו נסכא דר' אבא אעובדא דהתם ומסיק גמי אלא אי דמי הא דר' אבא כו' ואילו לקמן (דף מח:) אמרינן האי דיינא דעבד כרב ושמואל עבד ודעבד כר' אלעזר עבד ור' אלעזר סבר כר' אבא דנוטלין היתומין ולא מפסדינן משמע דמילתא דרב ושמואל עיקר כמו ר' אבא ועוד תימה דצכל מקום קיימא לן כרב נחמן דדיני ולקמן קאמר דעבד כרב ושמואל עבד כר' אלעזר עבד ורב נחמן דלמר יחלוקו לא מדכר כלל משמע דלית הלכתא כותיה ורבינו תם פירש בצפר הישר דהלכתא כרב נחמן דלמר יחלוקו כששניהם חשודים דקיימא לן כותיה דדיני וכו' אבא צנסכא כדלמרי' צחוקת הצמים (ס) וכן צחמשין לא ידענא כדלמר רבא דהשואל (ב"מ דף קח. וס) ורב נחמן גמי סבירא ליה כר' אבא צנסכא וצחמשין לא ידענא מתוך שאין יכול לישבע משלם וכ"ש גמי דהוה לן למימר כשהמוצב מחויב שבועה דמפסיד אלא משום דשבועת המוצב לא הוה אלא מדרבנן ואין מפסיד [ולא] משלם כשאין יכול לישבע אלא צמחויב שבועה דלורייתא ולהכי ציתומין מן היתומין ומת לוח צחיי מלוה או צפוגס שטרו דהויא שבועה דרבנן נשבעין שבועת יורשין ונוטלין ולא מפסדין לרב נחמן ור' אבא וצשניהן חשודין מפסיד המוצב חזי אף על גב דלא רמיא עליה אלא שבועה דרבנן וטעמא משום דקנסין ליה לפי שהוא חשוד ולרב ושמואל אית להו דאפילו ב שבועה דרבנן מתוך שאינו יכול לישבע מפסיד הכל וצשניהן חשודין גמי מפסיד המוצב הכל דחזרה שבועה לסיני וציתומין מן היתומין דוקא דעבד כרב ושמואל עבד ולא

כול דהוה ליה מחויב שבועה ואינו יכול לישבע וכל המחויב שבועה ואינו יכול לישבע משלם: אמר רבא כותיה דר' אבא מסתברא שכל מחויב שבועה שאינו יכול לישבע משלם, דתני ר' אמי שבועת ה' תהיה בין שניהם, ולא בין הירושין היכי דמי זו השבועה שחייב האב וכיוצא בה הירוש פטור, אי גימא דא"ל מנה לאבי ביד אביך ווא"ל י אית ליה ואנא פורענא לך ונ' לית ליה מה לי הוא מה לי אבוכה כבעטנ ברי קאתו, תרווייהו מחייבי, אלא לא בדטעין מנה לאבא ביד אביך ואי"ל ג' ידענא ונ' לא ידענא:

עין משפט ונר מצוה

לך א מיי פ"ב מהל' טוען הלכה ב סמג עשין לה קוש"ע ח"מ סי' צב סעיף ב:
לה ב מיי שם הל' ד טוש"ע שם סעיף ז:

לך ג מיי פ"ז מהל' מלוה הלכה ב סמג עשין מז קוש"ע ח"מ סי' קח סעיף ט:
לך ד מיי שם הל' ד טוש"ע שם סעיף יא:

ה [מיי] פ"ד מהל' טוען הלכה ח ופ"ד מהל' גילה הלכה יד ועיין ב"מ טוש"ע ח"מ סי' עה סעי' יג וסי' שסד ס"ג:]

ו [טוש"ע ח"מ סי' קח סעיף ב:]

לך ז ח מיי פ"ד מהל' טוען הלכה ה והלכה ז סמג עשין לה טוש"ע ח"מ סי' עה סעיף טז:

מוסף רש"י

אילימא מלוה, שהלוה קיים והיו מוטלין עליו שטר אציהן (כחובות פג), לא שנו, דבשבועה מיהא שקלי יתומין מן היתומין (לקטן מח), כבר נתחייב מלוה לבני לוח שבועה, שלא התקבל כלום, שהספיק מן היתומין אפילו בשטר צריך שבועה, ואין אדם מוריש ממון שהוא מחויב עליו שבועה לבניו, לפי שאין הניס יטולין לישבע שבועה זו שנתחייב אציהם (שם), נסכא, חסיתם כסף מתוך, לשון (שערי מ) הפסל נסך חס, (לעיל לב:), ודידי חטפי, עלי חטפתי שאתה גולתו ממני (שם), גימא ליה זיל שלים, שאין כל החוטפין נאחזים לומר שלי גולתי, דל"כ אין לך גזלן משלם ואפילו יש עדים (שם), ליכא הרי חסדי, דחטפה ואיכא למימר מנו (שם), נפטריה, מלהחזירו שהרי אין כאן שני עדים ומיגו דאי צעי אמר לא חטפתי, כי אמר גמי דידי חטפתי נאמן (שם), איכא חד סהדא, דחטפה מינה ואי הוה אמר לא חטפתי היה צריך לישבע להכחיש העד (שם), גימא ליה זיל אשתבע, שבועה שהעד מחייבו (שם), הוה ליה בגזלן, והמתחייב שבועה על פי עד אחד צריך לישבע על מה שהעד מעיד ולהכחיש את העד וזה אינו יכול לישבע על שני עדים הוה ליה לנצרי העד שחטפה והוה היא גצרא אצל שבועה זו כגזלן אצל כל שבועות שאיט יכול לישבע עליהן, אף זה בשבועה זו אינו יכול לישבע, שהרי מודה בה (שם), הוה מחוייב שבועה, על כרחו אם צא להחזיק בה הווא עליו לישבע שלא חטף, שאין החוטף נאמן לומר שלי חטפתי וזו היא שבועה שהעד מחייבו לישבע על מה שהעד מעיד ואינו יכול לישבע שהרי מודה לערבי (שם) ודאח רשב"ס ב"ב לד, הובא לעיל לב:),